

1500111-03.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... local conhecido de incidência de tráfico em Guataporã e que as drogas lhe pertenciam e que se destinavam ao tráfico.

Não o conhecia, pois não é lotado em Guataporã.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fernando da Costa de Souza, o qual acrescentou que o acusado afirmou que havia apanhado a droga em Ribeirão Preto e que a iria comercializá-la no bar da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1500111-03.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500111-03.2022.8.26.0530 - Controle nº 2022/000019

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I - Relatório

Lucas Henrique Augusto de Carvalho, menor de 21 anos na data dos fatos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, no dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 20h24min, na Avenida dos Jacarandás, nº 686, na cidade de Guataporã, nesta, o acusado, após recebimento, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 2g de maconha, em uma porção e 120g da substância Metil Benzoil Ecgonina, na forma de cocaína, acondicionadas em cento e cinco cápsulas do tipo eppendorf.

Conforme o libelo, policiais militares realizaram patrulhamento de rotina pelo local, e, quando avistaram o acusado, ele demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual o abordaram.

Ao efetuarem revista pessoal, os policiais localizaram as drogas mencionadas, ocultas em seu bolso do moletom.

O acusado foi notificado (pág. 101), sendo representado pela Defensoria Pública, que apresentou resposta (pág. 106).

Recebida a denúncia, o réu constituiu defensor.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, enquanto a defesa pugnou por benefícios na aplicação da pena.

II- Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade do fato criminoso positivada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 10).

O auto de constatação provisória (págs. 22/25) e o laudo de exame químico-toxicológico definitivo (págs. 84/87) confirmam que a substância apreendida é entorpecente.

Autoria e existência do crime bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu confessou.

Realmente, trazia consigo uma porção de maconha e cento e cinco cápsulas do tipo eppendorf de cocaína, drogas que lhe pertenciam.

Essa droga se destinava à venda, que seria feita em um bar situado nas proximidades da sua casa; vendia cada cápsula de cocaína por dez reais; a maconha se destinava ao seu consumo.

É usuário de drogas.

A confissão judicial tem valor absoluto e, por si só, pode embasar o decreto condenatório por se presumir livre de vícios de inteligência e de vontade.

No caso em tela, veio corroborada pela prova colhida em Juízo.

O policial militar Junior Oliveira da Silva relatou que estava em patrulhamento, quando viu o acusado em uma bicicleta no contrafluxo, o qual demonstrou nervosismo ao ver a guarnição policial, que havia retornado na via.

Realizada a abordagem encontraram em seu poder cento e cinco cápsulas de cocaína e uma porção de maconha. Ele afirmou que estava indo para a linha do trem, local conhecido de incidência de tráfico em Guataparã e que as drogas lhe pertenciam e que se destinavam ao tráfico.

Não o conhecia, pois não é lotado em Guataparã.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fernando da Costa de Souza, o qual acrescentou que o acusado afirmou que havia apanhado a droga em Ribeirão Preto e que a iria comercializá-la no bar da linha, conhecido ponto de tráfico de drogas, que fica na linha do trem.

É lotado em Guataparã e já tinha informações de que o acusado se dedicava à traficância.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo, que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório, especialmente diante da confissão judicial, por meio da qual o réu admitiu a prática do delito.

Ele afirmou que trazia consigo as drogas descritas na denúncia, sendo que a cocaína se destinava à venda, por R\$ 10,00 cada cápsula. Quanto à porção de maconha, no entanto, afirmou que se destinava ao seu consumo.

Assim, a sua confissão judicial está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que o abordaram, os quais confirmaram a apreensão das substâncias entorpecentes em poder do acusado, bem como que ele havia admitido informalmente que se destinariam à traficância.

As circunstâncias do caso concreto revelam que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas consistentes em cocaína e maconha, para fins de tráfico.

Com efeito. A quantidade e forma de armazenamento das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 2g de maconha, em uma porção e 120g da substância Metil Benzoil Ecgonina, na forma de cocaína, acondicionadas em cento e cinco

cápsulas do tipo eppendorf, demonstra o destino da droga à traficância, pois já fracionada e separada em porções, prontas para a distribuição e o consumo. Dessa forma, a condenação se impõe.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

I. A pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, diante natureza de grande parte da droga apreendida (potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

II. Reconheço a confissão judicial e a menoridade relativa (pág. 17) como circunstâncias atenuantes genéricas, retornando a pena ao patamar mínimo.

III. Preenchidos os requisitos legais, reduzo a pena nos termos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/2, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente encontrada com o acusado.

Torno as penas em concreto em dois anos e seis meses de reclusão.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes a primeira, em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, considerando as condições econômicas do réu (pag. 6) e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade na hipótese de conversão.

Fixo a pena pecuniária em duzentos e cinquenta dias-multa, pelas circunstâncias acima mencionadas. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, tendo em vista as suas condições econômicas (pág. 6).

III- Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Lucas Henrique Augusto de Carvalho como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de dois anos e seis meses de reclusão e o pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Publicada em audiência, saem intimados os presentes.

Comunique-se.

Ribeirão Preto, 18 de março de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)